

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת שלמה קרעי

פ/25/247

הצעת חוק החלת ריבונות ישראל בשטח בקעת הירדן וצפון ים המלח, התשפ"ג–2022

1. החלת משפט המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל יחולו בשטח בקעת הירדן וצפון ים המלח כמתואר בתוספת.
2. שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות בעניין הוראות מעבר והוראות בדבר המשך תוקפם של תקנות, צווים, הוראות מינהל וזכויות וחובות אשר היו בתוקף בבקעת הירדן וצפון ים המלח ערב תחילתו של חוק זה.

תוספת*

(סעיף 1)

דבר ה' הסבר

יישובי בקעת הירדן וצפון ים המלח הם נכס אסטרטגי וביטחוני ממעלה ראשונה מיום עלותם על הקרקע ועד היום. תושבי בקעת הירדן וצפון ים המלח הם מתיישבים אשר ניצבים כחיץ ביטחוני על גבולה של ישראל ומשמשים כמגן ביטחוני ואסטרטגי עבור מדינת ישראל, לכן קיים צורך רב עד מאוד להבטיח את יכולתה של מדינת ישראל להגן על תושביה ועל ביטחונם.

בקעת הירדן היתה המקום הראשון אליו הגיע עם ישראל בתום מסעותיו במדבר, לאחר דברי ה' אל יהושע: "קום עבור את הירדן הזה אתה וכל העם הזה אל הארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם בו לכם נתתיו."

מאז השבת השטח במלחמת ששת הימים חלפו שנים רבות, במהלכן הקימה מדינת ישראל באזור יישובים ישראלים משגשגים, שבם מתגוררים אלפי אזרחים ישראלים, שחלקם כבר מגדלים במקום דור שלישי ורביעי. בצד יישובים חדשים אלה, מצויים באזור מקומות קדושים ואתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים המעידים על הקשר רב השנים של עם ישראל לחבלי ארץ אלה.

רוב רובו של עם ישראל רואה בירדן כתוואי בר הגנה, גבולה המזרחי של מדינת ישראל ומתוך כך את בקעת הירדן כחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל.

ביום 10 בספטמבר 2019, הודיע ראש הממשלה כי בכוונתו להחיל את הריבונות הישראלית בבקעת

* השטח שייכלל בתוספת ייקבע בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה.

הירדן וצפון ים המלח.

מטרת הצעת חוק זו היא להסדיר את השתייכותה של בקעת הירדן וצפון ים המלח למדינת ישראל, על כל המשתמע משיוך זה, בכפיפות לחוקי מדינת ישראל אשר יאפשרו הבטחת חייהם וביטחונם של כלל תושבי בקעת הירדן וצפון ים המלח והפרחת חבל ארץ זה.

ההסדרה כאמור תחול על שטחים בשליטה צבאית המוגדרים כשטחי C.

הצעת חוק זוהי הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת (415/24/פ).

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (484/24/פ), על ידי חבר הכנסת אופיר כץ (1804/24/פ) ועל ידי חבר הכנסת אריה דרעי וקבוצת חברי הכנסת (1881/24/פ) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי ואוריאל בוסו (236/25/פ) ועל ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (237/25/פ).

הצעת החוק זוהי לפ/415 לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)